

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2184/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายน้อย ทับทอง

จำเลย

นายน้อย ทับทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 199, มาตรา 216, มาตรา 217, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่ายื่นเกินกำหนดสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยได้ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2531 อายุความฎีกาต้องมีกำหนด 1 เดือนคือนับแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2531 จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2531เมื่อจำเลยยื่นฎีกาต่อปัสดีในเรือนจำวันที่ 4 กันยายน 2531โดยชอบทุกประการแล้ว ฎีกาของจำเลยจึงยังไม่ขาดอายุความโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้เพื่อวินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 65 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิต

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 59)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว แม้ทำฎีกาของจำเลยจะมีนายกำพลพรรณจิตต์เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรม ฯ 4 รองผู้บังคับแดน 2 เรือนจำกลางบางขวางลงชื่อรับฎีกาของจำเลยไว้วันที่ 9 กันยายน 2531 เวลา 9.00 น. แต่ไม่ปรากฏว่านายกำพลมีตำแหน่งเป็นอดีตเรือนจำกลางบางขวางหรือทำการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ทั้งฎีกาของจำเลยก็มีได้ส่งไปยังศาลชั้นต้นโดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง แต่นางจิต หับทองภรรยาจำเลยเป็นผู้ทำฎีกาดังกล่าวไปยื่นต่อศาลชั้นต้นโดยมิได้มีใบมอบฉันทะจากจำเลยและยื่นเมื่อพ้นกำหนดฎีกาไปแล้วถึง 1 เดือน 8 วัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่จำเลยยื่นฎีกาต่ออดีตเรือนจำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 199 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว แม้ทำฎีกาของจำเลยจะมีนายกำพลพรรณจิตต์เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรม ฯ 4 รองผู้บังคับแดน 2 เรือนจำกลางบางขวางลงชื่อรับฎีกาของจำเลยไว้วันที่ 9 กันยายน 2531 เวลา 9.00 น. แต่ไม่ปรากฏว่านายกำพลมีตำแหน่งเป็นอดีตเรือนจำกลางบางขวางหรือทำการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ทั้งฎีกาของจำเลยก็มีได้ส่งไปยังศาลชั้นต้นโดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง แต่นางจิต หับทองภรรยาจำเลยเป็นผู้ทำฎีกาดังกล่าวไปยื่นต่อศาลชั้นต้นโดยมิได้มีใบมอบฉันทะจากจำเลยและยื่นเมื่อพ้นกำหนดฎีกาไปแล้วถึง 1 เดือน 8 วัน จึงมิใช่เป็นกรณีที่จำเลยยื่นฎีกาต่ออดีตเรือนจำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 199 ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ